

① **generate**['dʒenəreɪt] *v.* 产生, 形成② **identifiable**[aɪdɪntɪ'faɪəbl̩] *a.* 可辨认/可识别的③ **surveillance**[sɜː'veɪləns] *n.* 监测, 监视

● 经典搭配

① benefit from... 从……获益

② compare with... 与……相比较、相对照

· 语篇分析 ·



第三段进一步展示作者看法, 暗示问题的关键: “利用高科技谋利”不应成为法外之地。

①句接续上段⑤句, 以问句暗示本案关键问题(即作者观点)。who should benefit from... 将焦点拉至“谁该获利”上, 并以“发问形式”提示重点所在: 利用高科技分析数据虽值得肯定, 但一旦涉及盈利, 性质就会变化, 就算初衷良好, 也不能被视作理所当然。data 的两个限定成分 all 以及 our lives now generate 暗含作者对“DeepMind 借处理公民数据信息盈利, 但在事件中竟不被直接追责”的不满。

②③④句从隐私法本身的局限性入手, 反向支撑①句观点。

②句先退而表明隐私法的立足点: 防止个人信息泄露对其造成伤害。builds on the concept of 引出隐私法设立的理念基石; damage to 后为“伤害对象”, (damage) from 后为“伤害来源”, identifiable knowledge about them (knowledge 表示“知晓、知道”)明确这一基石的内涵: 人们并非生活在真空中, 外界对个人信息的掌握可能对其造成伤害, 隐私法由此应运而生。

③句进而指出这一立足点的问题所在: 未参透当前监察经济的运作方式。That 回指上句“隐私法设立初衷”, misses the way... works (miss 指“未能领会”)意即隐私法专注于保护个人信息, 但没把握住大数据时代经济特点: 经济活动大都基于对人们行为数据的追踪监察上; surveillance 本指“对犯罪嫌疑人或可能发生犯罪之地的监视”, 但这里引申为“所有人(的个人信息)处于被监控、掌控当中”这一现实情形。

④句随即解释监察经济的运作方式, 表明当前隐私法无法应对大数据环境下的隐私问题。there 衔接上句, 暗中锁定 The data of an individual 的讨论范畴: 当前(大数据)监察经济下的个人数据问题; only when it is compared with the data of countless millions more 与上段末 it is processing and aggregation that... 呼应, 重申信息具备价值(即有可能伤及其产生者)的唯一条件: 与不计其数的信息相比对, 即“处理、聚合”信息时, 换句话说, 隐私法偏重对“个人信息(②句 individual)”的维护, 但新时代下单纯的个人数据反而意义不大, 而“比对大量数据, 从中获取无数关键的个人数据”才是致命的; 可隐私法没有(当前也无力)对“大数据集成”做出任何规范, 因而据此判案注定无法切中要害。

【深层解读】首句 The great question is... (great 指“重大的、重要的”)提示作者继第二段“破(privacy is not... , not even the most important)”之后终于要“立”, 即揭示“事件的关键问题”, 然而 who should... 未直接点明问题所在, 有些不明就里; 此时结合后三句“质疑隐私法(That misses...)”这一大方向, 可知作者仍在铺垫, 即还在“破”, 只是对上段“裁定依据未得要领”做出了进一步解释: 隐私法本身已经不合时宜了。但根据首段“会加剧科技巨头垄断”以及上段“隐私都算不上最重要的”可知, 作者立意不在于“完善隐私法, 维护公民隐私权”, 而在“如何应对垄断对公民(包含隐私权的)更多权益的威胁”。

IV ① The use of privacy law to **curb**^① the tech giants in this instance feels slightly **maladapted**^②. ② This practice does not address the real worry. ③ It is not enough to say that the **algorithms**^③ DeepMind develops will benefit patients and save lives. ④ What matters is that they will belong to a private monopoly which developed them using public resources. ⑤ If software promises to save lives on the scale that drugs now can, big data may be expected to behave as a big **pharma**^⑤ has

在这一案例中, 用隐私法来约束科技巨头感觉稍有些不适用。这种做法无法解决真正的担忧。声称 DeepMind 开发的算法能让患者受益以及拯救生命是不够的。关键是, 这些算法将归一个利用公共资源开发它们的私人垄断企业所有。如果软件在拯救生命方面可望达到药物的水平, 那么大数据也可能和大型制药公司一样行事。我们尚处于这